

성희롱·성폭력 고충심의위원회 시나리오(예시)

1. 개회 및 안내

절차	세부진행발언		특이사항
정족수 확인 개회 알림	(위원장) (간 사) (위원장)	간사는 성원을 보고해주세요. 재적위원 7명 중 6명이 출석하여, 성원이 되었음을 보고드립니다. ○○ 교육지원청 「성희롱·성폭력예방지침」에 의거, 성원이 되었으므로 ○○○○학년도 제○회 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 개회하도록 하겠습니다. [의사봉 3타]	재적 위원 과반수 참석으로 개회하되 회의 종료 시까지 성원 유지
위원장 인사	(위원장)	바쁘신 와중에도 참석해 주신 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 위원회는 경기도○○교육지원청 학교 내 성고충 사안을 심의·의결하기 위해 소집되었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서, 성희롱·성폭력 사안에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 관한 결정을 내려주시기를 부탁드립니다.	
위원회 역할 및 기능	(간 사)	성고충심의위원회의 역할과 기능에 대해 말씀드리겠습니다. 배부해드린 [사실확인 결과보고서] 1p를 참고해 주시기 바랍니다. - 성고충심의위원회는 ○○○를 위원장으로 총 7명의 위원으로 구성되어 있으며 외부 전문위원이 포함되어 있습니다. - 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하게 됩니다. - 성고충심의위원회에서는 첫째 성희롱·성폭력 여부(2차 피해 포함) 판단, 둘째 피해자에 대한 보호조치, 셋째 성희롱·성폭력의 재발 방지(2차 피해 방지를 위한 조치 포함)에 관한 사항 등에 관해 심의하게 되어있습니다. 따라서 위원님들께서는 위의 세 가지 심의 사항이 누락되지 않고 심의될 수 있도록 유의해 주시기 바랍니다. - 위원님들께서 성희롱 또는 성폭력 사안이라고 인정하는 경우에는 학교(기관)장에게 적절한 조치를 건의하여야 합니다. 또한 성희롱 또는 성폭력에 해당하지 않는다고 인정하는 경우에도 피해자에 대한 보호 조치와 재발방지에 관한 사항을 결정할 수 있으므로 이 점 참고 바랍니다. - 마지막으로 위원님들께서 판단한 심의결과를 각각 학교장, 신고인, 행위자에게 통지하게 됩니다. - 심의가 끝나고 서약서를 포함한 모든 자료는 폐회와 동시에 전량 회수됩니다.	
	(위원장)	간사의 설명 잘 들었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서 판단을 내려주시기 바랍니다.	
안건 상정	(위원장)	오늘 심의할 안건은 다음과 같습니다. 행위가 있는 ○○○의 성희롱(성폭력)에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 대한 안건입니다.	

절차	세부진행발언		특이사항
제척, 기피, 회피 안내 (필요시)	(위원장)	안건 심의에 앞서 위원들의 제척, 회피 여부를 확인하겠습니다. - 오늘 심의할 사건과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 위원님은 말씀해 주시기 바랍니다. - 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친족이거나 친족이었던 경우, 그 밖에 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정되는 경우는 심의에서 제척되며, - 위원에게 공정함을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우, 피해자·가해자는 위원회에 그 사실을 서면으로 소명하고 기피 신청을 할 수 있으며 기피 신청이 있을 때는 성고충심의위원회의 의결로 해당 위원의 기피 여부를 결정하게 됩니다. - 위원이 제척 및 기피 사유에 해당할 때는 스스로 해당 사건의 심사와 결정에서 회피할 수 있습니다. - 위원님들께서는 오늘 심의할 사건과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 분은 말씀해주시기를 바랍니다.	회피 시 위원 정족수 등 성원이 유지될 수 있도록 유의하고, 제척, 회피, 기피 해당자는 회의에서 제외함
주의 사항 전달	(위원장)	본격적인 진행에 앞서 심의위원회의 공정성과 신뢰성을 위해 몇 가지 말씀을 전달합니다. - 첫째, 심의위원회는 사건에 대한 심의를 통하여 피해자 보호 조치를 취하기 위한 목적임을 분명히 밝힙니다. - 둘째, 심의위원들은 사건의 본질과 핵심을 정확하게 이해하고 공정한 심의가 이루어지도록 최선을 다해주시기를 바랍니다. - 셋째, 회의에 참석한 모든 분은 각각의 성희롱·성폭력 사건들이 매우 복잡하고 개별적인 양상을 띠는 점을 이해하시기를 바랍니다. 따라서 사건의 본질과 상황을 이해하는 데 노력해 주시고, 심의위원회의 심의결과를 다른 사례와 단순히 비교하지 않기를 바랍니다. - 끝으로, 성고충심의위원회 회의는 공개하지 아니하며, 성희롱·성폭력 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하거나 수행하였던 자는 그 직무로 인하여 알게 된 비밀 또는 피해자·행위자 및 신고자와 참고인과 관련된 자료 누설 금지 등 비밀유지 준수 의무가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.	

2. 사안 보고

절차	세부 진행 발언		특이사항
사안 보고	(위원장)	다음은 사안 보고가 있겠습니다. 위원님께서서는 사안의 경과 및 사안의 내용, 사실확인 결과보고서, 확인서 등 심의 자료를 참고하시고, 조치 결정을 위해 관련자에게 추가로 확인할 사항에 대해 준비하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 보고를 간단하게 해주시기 바랍니다.	
	(간 사)	사안 보고 - 사안 번호 20○○-○○ 건의 경과와 내용을 말씀드리겠습니다. (사실확인 결과보고서를 정리하여 보고) - 20○○. ○○. ○○. 성희롱(성폭력) 신고 사안 접수하여, ~~~ * 확인한 내용을 구체적으로 진술(사안 개요, 진행 상황, 중점 심사 사항 등) ☞ 기초 사실 및 다툼 없는 사실(A 및 B가 모두 인정한 사실)은 ~이며, ☞ A 및 B의 상반된 주장은 다음과 같습니다. - A 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다. - B 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다. ☞ 기타 진단서, 문자 내용 등 증빙자료가 있는 경우 요약 보고 (외부 전문가위원이 보고할 수 있음) - 이상입니다.	
	(위원장)	위원님들께서 정확한 파악을 위해 [사실확인 결과보고서]를 숙지할 시간을 갖겠습니다. [숙지 후] - 위원님들께서는 보고서, 심사 자료 등 관련 자료 중 궁금한 사항에 대해 간사에게 질의하여 주시기 바랍니다. - 위원님들께서는 주요 쟁점 사안과 관련 신고인 질의응답 시 주요 논의사항에 대해 협의하여 주시기 바랍니다. [주요 쟁점과 논의사항 협의] 사안의 주요 쟁점은 ()으로 요약됩니다.	
	(위원장)	- 위원님들께서는 관련자 질의응답 시 심도 있는 질문과 논의로 해당 내용에 관해 확인하여 주시기 바랍니다.	

3. 피해자(신고인) 측 사실확인, 의견진술, 질의응답

절차	세부 진행 발언		특이사항
입장 안내	(위원장) (위원장)	먼저 (신고인) 질의·응답을 진행하겠습니다. 간사는 입장시켜 주세요. 본 사안으로 상심이 크셨으리라 생각합니다. 참석해 주셔서 감사합니다. 자리에 앉아주세요.	(신고인) 회의 장소 입장
기피 신청과 유의 사항 안내	(위원장)	먼저, 법령의 절차에 따라 기피 신청 및 유의 사항에 대해 안내 드리겠습니다. 본 성고충심의위원회 참석 위원 중에서 이번 심의에 대해 공정한 심의를 할 수 없다고 생각되는 위원이 있으신가요? 있으면 기피 신청을 해주시기 바랍니다. - 다음으로 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다. - 첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다. - 둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행하면 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. - 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참석하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 또한, 심의위원회는 성희롱·성폭력 사안에 대하여 심의하여 피해자를 보호하고 재발방지대책 등을 수립하기 위해 운영합니다.	위원장은 (신고인) 측이 ‘기피’ 용어에 대한 이해가 부족할 수 있으므로 용어에 대한 이해를 돕는 설명을 함. 기피 신청을 받으면 해당 위원의 기피 여부를 고충심의위원회에서 결정해야 함. 이 경우 기피 신청 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못함.
사안 설명 및 사실 여부 확인	(위원장) (간 사) (위원장) (위원장)	다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 내용을 설명하여 주시기 바랍니다. 사안 내용을 말씀드리겠습니다. (사안 설명) 이상입니다. 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다. (피해자 진술) - 그동안 사실확인 절차에서 진술한 내용은 보고서를 통해 위원회에서 확인하였습니다. 이 자리에서는 신고 내용에 대한 사실 여부 확인을 위해 당사자의 진술을 직접 청취하고 조치사항을 결정하기 위하여 의견을 듣고자 마련되었습니다. - 위원님께서서는 확인하실 내용이 있을 경우 질의해 주시기 바랍니다. 신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해 주시고, 답변하기 어려우신 내용은 대답을 생략할 수 있습니다. 또한 지나치게 긴장하지 마시고, 사실에 근거하여 구체적이고 자세하게 말씀해 주시기 바랍니다.	취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의
피해자(신고인) 입장 표명 및 요구사항 진술	(위원장) (위원장)	마지막으로 입장이나 요구사항을 말씀해주시기를 바랍니다. (신고인 진술 청취 및 위원 질의응답) 이상으로 (신고인) 측의 사실확인 및 의견 진술을 마칩니다.	
사후 과정 안내	(위원장)	성실히 응답해 주신 (신고인)께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 성고충심의위원회 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다. 이후의 절차나 궁금하신 내용은 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 고생 많으셨습니다. 이제 귀가하셔도 됩니다.	(신고인) 측의 귀가 안내 시간이 길어지면 정회 가능

4. 피신고인 측 사실확인 · 의견진술 · 질의응답

절차	세부 진행 발언		특이사항
입장안내	(위원장)	다음은 피신고인과 질의·응답을 진행하겠습니다. 간사는 피신고인을 입장시켜 주세요. 참석해 주셔서 감사합니다. 자리에 앉아주세요	피신고인 회의 장소 입장
기피 신청과 유의 사항 안내	(위원장)	먼저, 절차에 따라 기피 신청 및 유의 사항에 대해 안내해 드리겠습니다. 본 성고충심의위원회 참석 위원 중에서 이번 심의에 대해 공정한 심의를 할 수 없다고 생각되는 위원이 있으신가요? 있으면 기피 신청을 해주시기 바랍니다. - 다음으로 당사자분의 진술을 듣기 전에 몇 가지 주의 사항을 말씀드리겠습니다. - 첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다. - 둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행하면 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. - 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참가하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 또한, 심의위원회는 성희롱·성폭력 사안에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등을 논의하는 자리입니다. 심의위원회의 조치 결과를 신뢰해 주시기 바랍니다.	위원장은 피신고인 측이 '기피' 용어에 대한 이해가 부족할 수 있으므로 용어에 대한 이해를 돕는 설명을 함. 기피 신청을 받으면 해당 위원의 기피 여부를 고충심의위원회에서 결정하여야 함. 이 경우 기피 신청 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못함.
사안 설명 및 사실 여부 확인	(위원장) (간 사) (위원장)	다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 피신고인께서도 관련 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 내용을 설명하여 주시기 바랍니다. 사실확인 내용을 말씀드리겠습니다. (사안 설명) 이상입니다. 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다. (피신고인 진술) - 그동안 사실확인 절차에서 진술한 내용은 보고서를 통해 위원회에서 확인하였습니다. 이 자리에서는 신고 내용에 대한 사실 여부 확인을 위해 당사자의 진술을 직접 청취하고 조치 사항을 결정하기 위하여 의견을 듣고자 마련되었습니다. - 위원님께서서는 확인하실 내용이 있을 경우 질의해 주시기 바랍니다. 피신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해 주시고, 답변하기 어려우신 내용은 대답을 생략할 수 있습니다. 또한 지나치게 긴장하지 마시고, 사실에 근거하여 구체적이고 자세하게 말씀해 주시기 바랍니다. * 주요 질의 및 확인 내용 - 신고된 행위 사실확인(특히, 신고인 주장과 다른 경우 사실관계 확인)	취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의
피신고인 입장 표명 및 요구사항 진술	(위원장)	마지막으로 입장이나 요구사항을 말씀해 주시기 바랍니다. (피신고인 진술) 이상으로 피신고인 측의 사실확인 및 의견 진술을 마칩니다.	
사후 과정 안내	(위원장)	성실히 응답해 주신 ○○○께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 성고충심의위원회의 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다. 이후의 절차와 궁금하신 내용은 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 고생 많으셨습니다. 이제 귀가하셔도 됩니다.	피신고인 측의 귀가 안내

5. 참고인 진술(필요시)

* 조치 결정을 위해 심의위원회의 권한으로 참고인을 출석시켜 진술하게 할 수 있음

절차	세부 진행 발언		특이사항
위원과 참고인 질의응답	(위원장)	다음은 참고인 진술이 있겠습니다 간사는 참고인을 입장시켜 주시기 바랍니다. 위원님들께서는 궁금한 사항에 대해 질의해 주시기 바랍니다. (참고인과의 질의 응답)	참고인이 많은 경우 순차적으로 입장
	(위원장)	성실히 응답해 주신 참고인에게 감사드립니다. 별다른 질문이 없으시면 퇴장하여 주시기 바랍니다. [참고인이 없는 경우]	
	(간 사)	이 사안에 대한 참고인으로 ○○○와 ○○○에 대한 사실확인을 하였습니다. 두 명 모두 오늘 이 자리 참석은 원하지 않으셨기 때문에 앞서 보고드린 'A학교(기관) 사실확인 결과 보고서 1p'로 이를 대체하고자 합니다.	
	(위원장)	이상으로 신고인, 피신고인, 참고인에 대한 진술 및 사안보고 의견 청취를 모두 마쳤습니다. 이제 사안 심의에 들어가도록 하겠습니다.	

6. 성희롱·성폭력 여부 심의

절차	세부 진행 발언		특이사항
성희롱·성폭력 해당 여부 논의와 의결	(위원장)	먼저 성희롱·성폭력 사안 해당 여부에 대해 심의하도록 하겠습니다. 당사자 및 참고인들의 진술을 토대로 사실로 인정할 수 있는 부분이 무엇인지 말씀해 주시기 바랍니다(사실 확정). - (혹은) 심의에 앞서 위원님들의 의견을 사안별로 자유로이 토론 후 기 배부해드린 투표용지에 성희롱·성폭력 해당 여부를 기표하여 해당 여부를 결정짓고자 하는데 위원님들의 의견은 어떠십니까? - (위원들 간 사실확정 여부 논의) - 20 ○○-01건 신고 내용 중 () 부분은 실제로 있었던 사실로 판단하겠습니다.	성희롱, 성폭력에 해당하지 않는다고 판단하는 경우 피해자 보호조치 등 필요한 의결 진행 후 회의 종료 (심의결과 통보서는 작성하여야 함)
	(위원장)	- 인정된 사실을 바탕으로 본 사안이 성희롱·성폭력에 해당하는지 여부에 대해 말씀해 주시기 바랍니다. (확정된 사실에 대하여 위원들 간 성희롱·성폭력 여부 논의)	
	(위원장)	[성희롱에 해당한다고 판단하는 경우] - 20 ○○-01건에 대해 심의한 결과 ○○○가 ○○○에게 한 행위는 성희롱으로 해당하는 것으로 판단하겠습니다. [성희롱에 해당하지 않는다고 판단하는 경우] - 20 ○○-01건에 대해 심의한 결과 ○○○가 ○○○에게 한 행위는 성희롱에 해당하지 않는 것으로 판단하겠습니다.	

7. 피해자 보호, 재발방지 대책 등 논의

절차	세부 진행 발언		특이사항
피해자 보호조치 의결	(위원장) 피해자 보호 조치와 재발방지대책을 논의하겠습니다. 간사는 피해자 보호 조치에는 어떤 내용들이 있는지 말씀해 주시기 바랍니다. (간 사) 다음은 피해자 ○○○의 보호조치에 대한 위원님들의 의견을 말씀해주시기를 바랍니다. (위원들 간 상호 논의) (위원장) ○○○의 보호 조치에 대한 위원님들의 의견을 정리하겠습니다. 위원님들의 의견을 종합하여 ○○ 조치로 결정하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까? 네 그럼 위원님들의 의견에 따라 조치를 의결하여 학교장에게 요청하도록 하겠습니다. [의사봉 3타] (위원장)		
재발방지대책 등 심의	(위원장) 다음으로는 재발방지대책을 논의하겠습니다. 재발방지대책에는 관련 기관(교육(지원)청, 성평등가족부 등) 컨설팅 신청, 2차 가해 혹은 성폭력 예방교육 실시 등이 있습니다. 재발방지 대책에 대한 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다. (위원들 간 협의) (위원장) 위원님들의 의견에 따라 다음과 같이 결정하고자 합니다.		※ 필요시 가해자 교육 이수 권고 가능